



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 21

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz zur Stärkung der Menschenrechte
im Flüchtlingswesen und im Vollzug der
Abschiebungshaft**

Seite 2

Gesetz

zur Stärkung der Menschenrechte im Flüchtlingswesen und im Vollzug der Abschiebungshaft

vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23. März 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Ostdeutschen Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Das Gesetz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen im Freistaat Sachsen vom 25. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 190), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gesetz
zur Aufnahme und
Unterbringung von
Flüchtlingen im
Ostdeutschen Freistaat

(Ostdeutsches
Flüchtlingsaufnahmegesetz
– OstFlüAG)“

2. §§ 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

“§ 3

Einrichtungen der Unterbringung

(1) Unterbringung erfolgt vorrangig dezentral in Wohnungen im allgemeinen Wohnungsmarkt. Gemeinschaftsunterkünfte und sonstige Sammelunterkünfte sind nur zulässig, soweit und solange eine dezentrale Unterbringung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist.

(2) Unterbringungseinrichtungen sind:

1. Aufnahmeeinrichtungen nach § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes,
2. Gemeinschaftsunterkünfte,
3. sonstige Unterkünfte, soweit sie den Anforderungen des § 3a entsprechen.

(3) Die Aufnahmeeinrichtungen werden von den höheren Unterbringungsbehörden, die übrigen Unterbringungseinrichtungen von den unteren Unterbringungsbehörden geschaffen und betrieben. Die Unterbringungsbehörden sollen bei der Schaffung und Betreuung dezentraler Unterkünfte mit Gemeinden, Wohnungsunternehmen und gemeinnützigen Trägern zusammenarbeiten.

(4) Bei der Auswahl der Unterkünfte sind insbesondere die Belange von

1. Familien mit minderjährigen Kindern,
2. alleinstehenden Frauen,
3. LSBTIQ-Personen,
4. älteren Menschen,
5. Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken und Traumatisierten

in besonderer Weise zu berücksichtigen. Diese Personengruppen sind, soweit möglich, vorrangig dezentral unterzubringen.

(5) Eine Unterbringung allein zu dem Zweck, die Ausreise zu erzwingen oder zu überwachen, ist unzulässig.

(6) Die Landkreise und Kreisfreien Städte können die Benutzung der Unterbringungseinrichtungen durch Satzung regeln; dabei sind die Grundsätze der Absätze 1 bis 5 zu beachten."

:

§ 4**Mindeststandards der
Unterbringung**

(1) Unterkünfte müssen insbesondere gewährleisten:

1. ausreichende Wohn- und Schlafräumflächen je untergebrachter Person,
2. Zugang zu getrennten, hygienischen Sanitäranlagen,
3. die Möglichkeit der Zubereitung oder Ausgabe von bedarfsgerechter und kultursensibler Verpflegung,
4. angemessene Barrierefreiheit entsprechend den Bedürfnissen der untergebrachten Menschen mit Behinderung,
5. die Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme sowie

6. sichere Rückzugsräume insbesondere für Frauen, Kinder und LSBTIQ-Personen.

(2) Bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften ist eine Überbelegung unzulässig. Die Zahl der Personen pro Schlafraum ist so zu begrenzen, dass ein Mindestmaß an Privatsphäre gewahrt bleibt; näheres kann durch Rechtsverordnung geregelt werden.

(3) Die Unterbringungsbehörden stellen sicher, dass in allen Unterkünften

1. niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote ,
2. Informationen in verständlicher Sprache über Rechte und Pflichten auch in den Fremdsprachen der

betroffenen
Gruppen,
3. Zugang zu
Beratungsstellen,
insbesondere für
Opfer von Gewalt,
vorgehalten oder vermittelt
werden.

(4) Das zuständige
Staatsministerium wird
ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem
Staatsministerium für
soziale und
gesundheitliche Fürsorge
durch Rechtsverordnung
nähere Anforderungen an
die Mindeststandards der
Unterbringung
festzulegen."

3.

4. § 11 wird wie folgt gefasst:

"§ 11

Datenverarbeitung, Datensparsamkeit und Zweckbindung

(1) Die
Unterbringungsbehörden
dürfen zur Erfüllung der
Aufgaben nach diesem
Gesetz

personenbezogene Daten
nur verarbeiten, soweit
dies erforderlich ist. Dabei
sind insbesondere die
Grundsätze der
Datensparsamkeit und
Zweckbindung zu
beachten.

(2) Daten über
Gesundheit, Religion,
Weltanschauung, sexuelle
Orientierung oder
Zugehörigkeit zu einer
Gewerkschaft dürfen nur
verarbeitet werden, soweit
dies

1. zur Sicherstellung
einer
bedarfsgerechten
Unterbringung
oder Versorgung,
2. zur Abwehr einer
konkreten Gefahr
für Leib oder
Leben der
betroffenen Person
oder Dritter

unerlässlich ist.

(3) Daten, die im Rahmen
von Bildungs-, Sozial- und
Gesundheitsleistungen
erhoben werden, dürfen
nicht zum Zweck der

Durchsetzung
aufenthaltsbeendender
Maßnahmen übermittelt
werden, soweit nicht
zwingende
bundesrechtliche
Vorschriften
entgegenstehen.
(4) Die betroffenen
Personen sind in einer für
sie verständlichen Sprache
über Art, Umfang, Zwecke
und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung sowie
über ihre Rechte nach den
datenschutzrechtlichen
Vorschriften zu
informieren.“

5. Nach § 11 wird folgender § 11a
eingefügt:

“§ 11a
Mitwirkung,
Mitbestimmung und
Beschwerderecht der
Bewohner

(1) In Unterkünften mit
mehr als 50 Plätzen ist ein
Bewohnerbeirat zu bilden.
Die
Unterbringungsbehörde
hat dessen Wahl oder
Benennung zu

ermöglichen und zu
unterstützen.

(2) Der Beirat ist
insbesondere vor
wichtigen Entscheidungen
zu beteiligen, die

1. Hausordnungen,
2. Verpflegung,
3. Freizeitangebote,
4. Sicherheits- und
Schutzkonzepte

betreffen. Die
Unterbringungsbehörde
hat ihm Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

(3) Die
Unterbringungsbehörden
stellen ein unabhängiges
Beschwerdeverfahren
sicher. Beschwerden
können anonym oder
unter Namensnennung in
Textform oder mündlich
vorgebracht werden. Die
Beschwerde ist innerhalb
einer angemessenen Frist
zu prüfen und zu
beantworten.

(4) Die Unterkünfte haben
gut sichtbar in mehreren
Sprachen über die
Möglichkeiten der
Beschwerde und über

externe unabhängige
Beratungsstellen zu
informieren.“

Artikel 2

Änderung des Sächsischen Abschiebungshaftvollzugsgesetzes

Das Sächsische
Abschiebungshaftvollzugsgesetz vom
28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 458) wird
wie folgt geändert:

1. Nach § 2 wird folgender § 2a
eingefügt:

“§ 2a

Vorrang milderer Mittel und

Ultima-Ratio-Grundsatz

(1) Abschiebungshaft und
Ausreisegewahrsam sind
nur zulässig, wenn
mildere Mittel zur
Sicherung der Ausreise im
Einzelfall nicht ausreichen.
Mildere Mittel sind
insbesondere die
Anordnung von
Meldeauflagen,
Wohnsitzauflagen,
Sicherheitsleistungen oder
vergleichbaren
Maßnahmen.

(2) Die zuständige
Behörde hat vor
Beantragung oder
Anordnung von
Abschiebungshaft oder
Ausreisegewahrsam
sämtliche in Betracht
kommenden mildereren
Mittel zu prüfen und die
Gründe für deren
Ungeeignetheit oder
Unzulänglichkeit zu
dokumentieren.

(3) Die Haftdauer ist auf
das unbedingt
erforderliche Maß zu
begrenzen.

Verlängerungen dürfen
nur angeordnet werden,
wenn neue Umstände
vorliegen, die eine
Fortdauer rechtfertigen,
und erneut nach Absatz 2
geprüft und dokumentiert
wurde, dass mildere Mittel
nicht ausreichen.“

2. Nach § 6 wird folgender § 6a
eingefügt

“§ 6a

Besondere Schutzbedürftigkeit; Verbot der Inhaftierung

Minderjähriger und Familien mit Kindern

(1) Minderjährige dürfen nicht in Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam genommen werden.

(2) In Familien, in denen mindestens ein minderjähriges Kind lebt, darf kein Familienmitglied zum Zwecke der Abschiebung in Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam genommen werden.

(3) Für besonders schutzbedürftige Personen, insbesondere Schwangere, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Menschen im hohen Alter, chronisch Kranke, Traumatisierte und LSBTIQ*-Personen, ist Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam nur zulässig, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen und eine alternative Unterbringung nicht möglich ist. In diesen

Fällen sind die haftvermeidenden

Alternativen nach § 2a vorzuziehen.

(4) Liegen Anhaltspunkte für eine besondere Schutzbedürftigkeit vor, ist unverzüglich eine fachkundige Einschätzung einzuholen. Bis zu deren Vorliegen sind vollzugslockernde Maßnahmen zu prüfen.“

3. § 7 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) Den Untergebrachten wird ermöglicht, sich mindestens zwei Stunden täglich im Freien aufzuhalten. Der Aufenthalt im Freien ist grundsätzlich in zusammenhängenden Zeitblöcken zu gewähren; Einschränkungen sind nur zulässig, soweit es die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung unerlässlich erfordert.”

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

“§ 4

**Betreuung, Beratung
und unabhängige
Rechtsberatung**

(1) Die soziale Betreuung der Untergebrachten wird durch die Einrichtung gewährleistet. Dabei sind insbesondere das Kindeswohl und die Belange sonstiger Schutzbedürftiger zu beachten.

(2) Den Untergebrachten werden einschlägig tätige Hilfs- und Unterstützungsorganisationen benannt. Ihnen ist der Kontakt zu diesen Organisationen zu ermöglichen.

(3) Die Einrichtung stellt sicher, dass den Untergebrachten unentgeltliche, unabhängige Rechtsberatung in ausländerrechtlichen und asylrechtlichen Angelegenheiten zugänglich ist. Hierzu können freie Träger vertraglich beauftragt werden.

(4) Untergebrachte sind bei Aufnahme in einer für sie verständlichen Sprache schriftlich und auf Wunsch mündlich über ihre Rechte, die Dauer und den Zweck des Vollzugs, bestehende Rechtsmittel sowie das Beratungsangebot zu unterrichten."

5. § 16 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Der Zugang zum Rundfunk und zu anderen elektronischen Medien ist sicherzustellen.

Untergebrachten ist die Nutzung eigener Hörfunk-, Fernseh- und Wiedergabegeräte sowie eigener Computer zu gestatten, soweit dem nicht zwingende Gründe der Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen."

b. Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Die Einrichtung stellt in angemessenem Umfang

Computerarbeitsplätze mit Internetzugang zur Verfügung. Der Zugang darf nur insoweit eingeschränkt werden, als dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung unerlässlich ist. Der Zugang zum Internet für Zwecke der Rechtsverfolgung, der Kommunikation mit Rechtsbeiständen, Gerichten, Behörden und Beratungsstellen ist zu gewährleisten und darf abgehört werden.“

6. § 33 wird wie folgt gefasst:

“§ 33

**Beschwerderecht und
unabhängige
Beschwerdestelle**

(1) Untergebrachte haben das Recht, sich bei der Einrichtungsleitung, der Aufsichtsbehörde sowie bei einer unabhängigen Beschwerdestelle über jede Maßnahme des Vollzuges zu beschweren.

(2) Beschwerden sind unverzüglich zu prüfen. Die Untergebrachten erhalten innerhalb einer angemessenen Frist eine begründete Antwort.

(3) Das Nähere zur Ausgestaltung der unabhängigen Beschwerdestelle, insbesondere zur personellen Besetzung, zu Erreichbarkeit, Verfahrensgrundsätzen und Dokumentation, regelt das Staatsministerium der Rechtsstaatlichkeit und für Angelegenheiten des Staates im Einvernehmen mit dem zuständigen Staatsministerium durch Rechtsverordnung.“

7. § 40 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Bei jeder Einrichtung wird ein unabhängiger Beirat gebildet. Ihm gehören insbesondere Vertretungen der Zivilgesellschaft, der freien Wohlfahrtspflege,

der Anwaltschaft, der Kirchen und Religionsgemeinschaften, der medizinischen und psychosozialen Fachberufe sowie, soweit möglich, ehemalige Untergebrachte an.“

- b. Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

“(3) Der Beirat ist berechtigt,

1. die Einrichtung nach vorheriger Anmeldung zu besuchen,
2. mit Untergebrachten ohne Beisein von Bediensteten vertrauliche Gespräche zu führen,
3. Einsicht in anonymisierte Statistiken über Belegungszahlen, Dauer des Vollzuges, besondere

Vorkommnisse, Suizidversuche und Zwangsmaßnahmen zu nehmen.

Die Einrichtung ist verpflichtet, dem Beirat die für seine Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, soweit dem nicht datenschutzrechtliche Vorschriften entgegenstehen.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT